

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2583/2532

นาย ดำรง ค์ เชียงทอง
นาย เนียหยวย หรือเขียนวย แซ่ จิ่ง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 572, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 249

โจทก์เข้าซื้อรถยนต์คันที่ถูกรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ชนเสียหายและเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวในขณะที่ถูกชน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดได้ จำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ให้การว่าหากจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว จำเลยที่ 2 ก็รับผิดชอบไม่เกินจำนวน 100,000 บาท ของความเสียหายบุคคลภายนอกทั้งหมดที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ มิได้ให้การถึงว่าจำเลยที่ 2 ได้จ่ายค่าทำรั้วที่เสียหายไปแล้ว 15,000 บาท จึงเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 มิได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การ แม้โจทก์และจำเลยที่ 2 จะแถลงรับข้อเท็จจริงต่อศาลว่า จำเลยที่ 2 ได้จ่ายค่ารั้วไปแล้วก็เป็นเรื่องนอกประเด็น จำเลยที่ 2 จะฎีกาว่าความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกยังคงเหลือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 85,000 บาท ไม่ได้ เป็นเรื่องที่มิได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249

โจทก์ฟ้องว่า ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ขั้บรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเอาประกันภัย
คำจุนไว้กับจำเลยที่ 2 ไปในทางการที่จ้างและขั้บรถยนต์ดังกล่าวโดยประมาณเป็น
เหตุให้ชนกับรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายรวม 213,350 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันละเมิด จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์
มิใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันที่ถูกชน จึงไม่มีสิทธิฟ้องลูกจ้างของจำเลยที่ 1
มิได้ประมาณโจทก์มิได้เสียหายตามฟ้องจำเลยที่ 2 รับประกันภัยรถยนต์ของจำเลยที่
1 โดยมีข้อกำหนดว่าจะรับผิดชอบความเสียหายของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับทรัพย์สิน
แทนผู้เอาประกันภัยในอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 100,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษา
ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 90,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันกระทำละเมิดโจทก์ จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว สำหรับประเด็นข้อแรกจำเลยที่ 2 ฎีกาว่า
โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-1188 นนทบุรี
โดยตามสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเอกสารหมายเลข 11 ปราบกฏข้อห้าม
ส่วนจำกัดสีแสงโยธาการเป็นผู้ประกอบการขนส่งและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และการ
เสียหายหลังเกิดเหตุอีก 2 ครั้งได้เสียในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธาการและ
ตามเอกสารหมายเลข 7 กับ 9 นายจุนจิ เชียงว่องให้การกับพนักงานสอบสวนมี
ข้อความว่ารับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธาการ มิได้กล่าวพาดพิงถึง
โจทก์คดีนี้แต่อย่างใดเห็นว่าโจทก์มีหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 80-1188 นนทบุรี ตามเอกสารหมายเลข 1 และตัวโจทก์ได้เบิกความประกอบ
เอกสารดังกล่าวยืนยันว่า ได้เช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสง
โยธาการ จำเลยที่ 2 มิได้นำสืบให้เห็นว่าหนังสือสัญญาเช่าซื้อตามเอกสารหมายเลข 1
เป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นโดยที่โจทก์มิได้เช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าว
จากห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธาการ แม้ภายหลังเกิดเหตุ 2 ปี จะยังเสียหายรถยนต์

คดีดังกล่าวในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่แสงโยธการตามเอกสารหมายเลข 11 และในชั้นสอบสวนนายจุนจิ เขียววง ผู้รับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่แสงโยธการ จะได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงโจทก์คดีนี้ ก็ไม่ใช่เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า โจทก์ไม่ได้เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่แสงโยธการและโจทก์มีนายบุญโฮม สมคะเนย์ ผู้ขับซื้อรถยนต์คันดังกล่าวในวันเกิดเหตุเป็นพยานเบิกความว่านายบุญโฮมเป็นลูกจ้างของโจทก์ทำหน้าที่ขับรถยนต์คันดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 แม้จำเลยที่ 2 จะได้นำสืบว่า ในชั้นสอบสวนนายบุญโฮมได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมายเลข 8 โดยนายบุญโฮมให้การว่าเป็นลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่แสงโยธการ คำให้การในชั้นสอบสวนดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่า มีน้ำหนักน้อยกว่าคำเบิกความของนายบุญโฮมที่ได้เบิกความต่อศาล ซึ่งคู่ความมีโอกาสได้ซักถามต่อหน้าศาลข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์ได้เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่แสงโยธการตามหนังสือสัญญาเข้าซื้อเอกสารหมายเลข 1 และโจทก์เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวในขณะเกิดเหตุโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ละเมิดได้จำเลยที่ 2 ฎีกาต่อไปว่าจำเลยที่ 2 ได้ให้การไว้ในคำให้การข้อ 6 ว่า"...หากจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบโจทก์แล้วจำเลยที่ 2 ก็รับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงิน 100,000 บาท ของความเสียหายบุคคลภายนอกทั้งหมดที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้..." ฉะนั้นเมื่อโจทก์และจำเลยที่ 2 ได้แถลงรับข้อเท็จจริงตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลว่าจำเลยที่ 2 ได้จ่ายค่ารั้วให้แก่สมาคมหนังสือพิมพ์ไปแล้วเป็นเงิน 15,000 บาท ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกจึงยังคงเหลือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 85,000 บาทนั้น เห็นว่าตามคำให้การของจำเลยที่ 2 ดังกล่าว จำเลยที่ 2 มิได้ให้การถึงว่าจำเลยที่ 2 ได้จ่ายค่าทำรั้วให้แก่สมาคมหนังสือพิมพ์ไปแล้ว 15,000 บาท จึงเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 มิได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การ แม้โจทก์และจำเลยที่ 2 จะได้แถลงรับข้อเท็จจริงตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลว่าจำเลยที่ 2 ได้จ่ายค่ารั้วให้แก่สมาคม

หนังสือพิมพ์ไปแล้ว 15,000 บาท ก็เป็นเรื่องนอกประเด็นต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีได้ ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>